



Gruppo consiliare **CIVITA SQUILLACE**

Allegato B

Dichiarazioni del consigliere Stefano Carabetta da allegare alla deliberazione di cui al punto n. 1 dell'ODG del Consiglio comunale di Squillace del 28 dicembre 2024.

Al primo punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna si legge testualmente: *Variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione n. 132 in data 17.10.2024. Provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 175, comma 5, del d.lgs. 267/2000.*

Dal tenore letterale della suddetta formulazione e dal riferimento normativo al comma 5 dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 sembrerebbe che i consiglieri comunali siano oggi chiamati a deliberare secondo la richiamata previsione, a norma della quale

In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Tuttavia, leggendo il deliberato della proposta di delibera di consiglio comunale, emerge chiaramente un contenuto completamente difforme rispetto al dettato normativo, poiché ivi si stabilisce *expressis verbis*

DELIBERA di fare salvi gli effetti prodotti dalla variazione di bilancio adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 132 in data 17.10.2024 e le obbligazioni scaturenti dall'adozione della deliberazione medesima;

di approvare, nella forma e nella sostanza, il provvedimento di variazione al bilancio relativo all'esercizio finanziario 2024, come adottato con deliberazione di giunta Comunale n. 132 in data 17.10.2024, confermando in ogni punto la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2024/2026 - esercizio 2024, risultanti dall'allegato A del medesimo atto deliberativo.

La sostanza della deliberazione che siamo chiamati ad adottare è evidente quanto innegabile ed è quella di una ratifica di una variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale in data 17.10.2024 oramai non più ratificabile per espressa previsione di legge in quanto decaduta.

Quindi, è bene che si metta in chiaro, i consiglieri comunali sono chiamati ad approvare una deliberazione illegittima di ratifica fuori termine di una variazione di bilancio adottata dalla Giunta comunale 72 giorni fa, ben 12 giorni oltre il termine di legge.

Si tratta in buona sostanza di un provvedimento simulato, direi molto grave, poiché sotto il simulacro di una deliberazione che risponde formalmente al *nomen* di una delibera regolatoria dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non



Gruppo consiliare **CIVITA SQUILLACE**

ratificata si nasconde in realtà e nella sostanza un provvedimento che dissimula il contenuto di una ratifica vietata per legge.

La gravità è ancora più accentuata se si pone mente ad una prassi che si è ormai consolidata nella Vostra Amministrazione: quella di procedere sistematicamente con variazioni d'urgenza adottate in Giunta comunale, portate a ratificare fuori termine, con un agire palesemente illecito, come è accaduto ad esempio con la ratifica della variazione d'urgenza approvata in giunta comunale con deliberazione n. 100 del 31 luglio 2024, ratifica deliberata evidentemente fuori termine oltre i 60 giorni di cui all'art. 175, comma 4 del TUEL, in data 30 settembre 2024 quando la suddetta variazione di giunta doveva intendersi decaduta.

Sono decine le variazioni di bilancio operate sino ad oggi in Giunta comunale.

Sono consapevole di parlare alla massima Assise cittadina e dovrei evitare certe digressioni, chiedo venia perciò se mi permetto di richiamare alcuni concetti basilari del funzionamento della democrazia comunale, ma rammento a me medesimo che l'organo titolare del potere di adozione delle decisioni in materia di bilancio è il consiglio comunale, al quale compete in ultima istanza il potere di ratificare eventuali variazioni che specifici e puntuali motivi di urgenza inducono ad operare in via straordinaria con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'art. 175 TUEL.

Ecco perché il nostro ordinamento richiede determinate misure atte a salvaguardare l'equilibrio globale del sistema e il corretto rapporto tra gli organismi comunali.

In primis la motivazione della variazione d'urgenza adottata dalla Giunta comunale che in buona sostanza si appropria dei poteri del Consiglio Comunale ([...] *le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata* [...]). La motivazione dell'atto amministrativo vale a rendere conoscibile le ragioni oggettive che giustificano la decisione di procedere nel caso specifico con variazione di giunta piuttosto che con variazione di consiglio.

Ebbene, in alcuna delle variazioni d'urgenza adottate dalla Vostra Giunta comunale è dato leggere una motivazione rispondente al dettato normativo.

Vi è una formula standard e stereotipata che si ripete in altre delibere di GC di variazione d'urgenza che non dice alcunché sulle reali motivazioni della necessità e dell'urgenza di provvedere alla variazione in GC.

Verificata la necessità di apportare in via d'urgenza, variazioni al bilancio di previsione derivanti dall'esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa, mediante storno di fondi da stanziamenti di spesa residui esuberanti.



Gruppo consiliare **CIVITA SQUILLACE**

Pare, lo dico con rispetto, una supercazzola amministrativa che dice parole vuote e prive di senso oltre che di pregio giuridico.

In secondo luogo, il combinato disposto dell'art. 175, comma 5 e l'art. 42, ultimo comma del TUEL richiedono che *le variazioni di bilancio adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti.*

Nel nostro caso, non solo la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 17.10.2024 non è stata in alcun modo motivata in ordine all'urgenza di apportare la variazione di bilancio di che trattasi, ma oggi si aggrava il quadro della illegittimità dell'azione amministrativa attraverso una ratifica sostanziale della medesima variazione d'urgenza attraverso la ratifica fuori termini di un atto amministrativo ormai decaduto cioè giuridicamente inesistente (la decadenza implica una vicenda pubblicistica estintiva *ex tunc*).

In poche parole, la variazione d'urgenza al bilancio da parte della Giunta comunale dovrebbe rappresentare un'eccezione ma in quest'ultimo semestre, il primo dell'Amministrazione Zofrea, ha rappresentato la regola.

Tuttavia, il numero eccessivo delle variazioni d'urgenza è un indice grave della patologia di funzionamento degli uffici e della macchina amministrativa che esprime un autentico conflitto di attribuzione tra i poteri del Comune poiché la valutazione da parte del Consiglio dei motivi d'urgenza adottati dalla Giunta è libera. L'esercizio delle proprie attribuzioni da parte del Consiglio è piena in ogni momento e non può essergli sottratta surrettiziamente da altri organi. Ne consegue che il massimo organo rappresentativo, se non condivide le scelte adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo in sua vece, possa legittimamente bocciarle.

Diversamente ragionando, si dovrebbe giungere alla conclusione che la Giunta potrebbe operare per un intero esercizio variazioni di bilancio costanti, fino ad arrivare al 31 dicembre di ciascun anno con un bilancio fatto a propria immagine e somiglianza. Con il risultato paradossale di sottrarre al Consiglio la sua funzione principale. Al Consiglio non resterebbe altro che ratificarlo senza potervi incidere minimamente. Con una sostanziale sottrazione da parte della Giunta delle funzioni proprie del Consiglio.

In virtù di quanto sopra esposto, tutti i consiglieri oggi presenti devono avere la piena consapevolezza della palese e macroscopica violazione di legge che si perpetra con la presente deliberazione direi anche con dolo pieno stante la rappresentazione e la volontà di adottare un provvedimento pienamente illegittimo.

Per questo invito tutti i consiglieri a valutare autonomamente tutte le possibili conseguenze giuridiche della propria votazione.

Per tutti i motivi sopra esposti il mio voto sarà contrario.